Esta seção apresenta as bases conceituais da violência doméstica e familiar contra a mulher, oferecendo a profissionais das redes de atendimento e de enfrentamento um pano de fundo teórico e normativo essencial para compreender esse fenômeno social complexo.

São abordados os principais conceitos, os marcos legais nacionais e internacionais e os desafios estruturais relacionados ao enfrentamento da violência, situando o tema no contexto dos direitos humanos das mulheres e das obrigações estatais de prevenção, proteção, responsabilização e devida diligência. Essa compreensão é fundamental para subsidiar a aplicação qualificada do Fonar, permitindo reconhecer os fatores sociais, culturais e institucionais que influenciam a dinâmica da violência, e orientar uma análise mais sensível e precisa dos riscos identificados.

2.1 DEFINIÇÕES E TIPOLOGIAS DE VIOLÊNCIA

A violência contra a mulher é toda ação ou omissão que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico, moral ou patrimonial, originada nas relações desiguais de poder entre os gêneros, configurando-se como uma grave violação de direitos humanos.

Trata-se de um fenômeno estrutural, enraizado nas desigualdades históricas entre homens e mulheres e sustentado por processos de socialização que reproduzem papéis e hierarquias de gênero. Essa assimetria de poder alimenta práticas discriminatórias e de subordinação, resultando na naturalização de comportamentos agressivos, de controle e de dominação machista.

A violência contra a mulher, que também pode ser nomeada como violência baseada no gênero, vai além das situações em que um homem agride, ameaça ou persegue sua parceira após o término da relação. Ela se manifesta sempre que uma mulher está exposta a maior risco de sofrer violências em razão da estrutura desigual de poder entre os

gêneros. Essa desigualdade atravessa relações afetivas, familiares, econômicas, políticas e sociais (Ávila, 2023).

Essas violências são reproduzidas desde a divisão social dos papéis de gênero, que associa o espaço privado às mulheres e o espaço público aos homens, até a valoração negativa de papéis socialmente atribuídos às mulheres e de forma positiva aos direcionados aos homens. Trata-se de uma lógica histórica que gera desigualdades no trabalho, nas relações afetivas e na própria liberdade das mulheres de ocupar os espaços públicos, sustentando práticas de violência disciplinar contra aquelas que desafiam a autoridade ou os estereótipos tradicionais (Ávila, 2023).

A violência baseada no gênero atinge mulheres de todas as classes sociais, origens, idades, raças, escolaridades e orientações sexuais, sendo agravada por fatores como conflitos patrimoniais, dependência financeira ou uso abusivo de álcool e drogas. Tais elementos não descaracterizam essa forma de violência – ao contrário, a intensificam, tornando-a mais complexa e persistente (Ávila, 2023).

Há também uma relação intrínseca entre gênero e raça que intensifica os efeitos da desigualdade e da violência. Estudos demonstram que as diferenças de raça e cor constituem um dos fatores mais determinantes das desigualdades sociais no Brasil e, quando interseccionadas às desigualdades de gênero, agravam-se de forma significativa (ONU Mulheres, 2016). Segundo o *Atlas da Violência 2025*, no ano de 2023, 68% das vítimas de feminicídio eram mulheres negras, o que evidencia como gênero e raça se entrelaçam na produção da violência letal. A dimensão territorial também desempenha papel relevante, já que as maiores taxas de homicídios de mulheres naquele ano foram registradas na região amazônica, refletindo as desigualdades históricas e a vulnerabilidade agravada das comunidades que habitam essa região (Ipea; FBSP, 2025).

Entre as múltiplas expressões da violência baseada no gênero, a violência doméstica e familiar é uma das formas mais recorrentes, pela frequência com que atinge mulheres em contextos de relação de afeto, convivência ou parentesco. Reconhecida pela Lei Maria da Penha, essa violência reflete, de maneira direta, as desigualdades de poder e os papéis tradicionais de gênero que sustentam o controle e a subordinação feminina no espaço privado. Sua dinâmica tende a se repetir de forma cumulativa e cíclica, podendo evoluir para o feminicídio – considerado o ápice do ciclo da violência doméstica e familiar.

ATENÇÃO

Diversos estudos apontam que a violência doméstica e familiar tende a ocorrer de forma cíclica, em uma sucessão de episódios que se repetem e se intensificam ao longo do tempo, podendo culminar em agressões graves ou mesmo na morte da mulher. Normalmente, esse ciclo alterna momentos de tensão, explosão (com agressões verbais, físicas ou sexuais) e aparente reconciliação, quando o(a) agressor(a) demonstra arrependimento ou afeto, levando a vítima a acreditar em uma mudança de comportamento. Com o passar do tempo, os intervalos entre os episódios tornam-se menores e as agressões, mais severas.

Contudo, é importante destacar que **nem todas as situações seguem esse padrão linear**, há casos em que a violência evolui abruptamente, sem fases de "lua de mel" ou arrependimento (Ávila, 2023). Ainda assim, compreender o caráter cíclico da violência ajuda a explicar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para romper essas relações abusivas e reforça a necessidade de respostas institucionais contínuas, integradas e sensíveis ao risco de reiteração e letalidade.

Por meio da perspectiva ecológica[1], entende-se a violência doméstica e familiar contra a mulher como resultado da interação entre múltiplos fatores que atuam de forma simultânea: individuais (história de violência, dependência, controle), relacionais (conflitos afetivos, dinâmicas abusivas), comunitários (fragilidade das redes de apoio, ausência de serviços) e estruturais (desigualdades de classe, raça, gênero e normas sociais que legitimam a dominação) (Ávila, 2023). Ao reconhecer que a violência está enraizada em camadas interdependentes, essa abordagem reforça a necessidade de respostas que combinem proteção imediata com ações de prevenção e mudanças estruturais. A seguir, apresentam-se as principais formas de violência previstas na Lei Maria da Penha:

[1] A perspectiva ecológica, ou modelo ecológico, é uma abordagem teórica que compreende a violência doméstica e familiar como fenômeno multicausal, produzido pela interação de fatores individuais, relacionais, comunitários e estruturais. Parte da premissa de que nenhuma dessas camadas, isoladamente, explica a violência, exigindo respostas integradas que articulem proteção, prevenção e transformação das desigualdades que a sustentam.

CONCEITO-CHAVE: Tipologia da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, segundo a Lei Maria da Penha (LMP)	
VIOLÊNCIA FÍSICA Art. 7º, I da LMP	Qualquer ato que cause lesão ou afete a integridade e a saúde do corpo da mulher, como empurrões, tapas, socos, queimaduras, estrangulamentos, com ou sem uso de arma de fogo, faca ou outras armas brancas, bem como qualquer outro tipo de agressão física.
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA Art. 7º, II da LMP	Ações que causam sofrimento emocional, medo ou baixa autoestima, como ameaças, humilhações, xingamentos, controle, isolamento, perseguição, chantagem, ridicularização, vigilância constante ou restrição da liberdade.
VIOLÊNCIA SEXUAL Art. 7º, III da LMP	Qualquer ato que force ou pressione a mulher a presenciar, manter ou participar de relações sexuais sem consentimento; que impeça o uso de métodos contraceptivos; que a obrigue a casar, engravidar, abortar ou se prostituir; ou que viole seus direitos sexuais e reprodutivos.
VIOLÊNCIA PATRIMONIAL Art. 7º, IV da LMP	Danos ou retenção de bens, documentos, dinheiro, objetos pessoais, instrumentos de trabalho ou qualquer recurso econômico da mulher, impedindo-a de usar, controlar ou acessar seus próprios meios de subsistência.
VIOLÊNCIA MORAL Art. 7º, V da LMP	Ofensas à honra da mulher, como calúnia, difamação ou injúria, ou insultar, acusar falsamente ou tentar desmoralizá-la perante outras pessoas, inclusive em ambiente digital.

A análise do Fonar também abrange outras formas de violência baseada no gênero que se articulam com os tipos de violência doméstica e familiar previstos na Lei Maria da Penha. O reconhecimento dessas violências correlatas é essencial para uma avaliação de risco mais completa e contextualizada. A seguir, são apresentadas algumas dessas violências:

CONCEITO-CHAVE: Tipologia complementar da Violência contra a Mulher	
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA Art. 147-B do Código Penal –	Consiste em causar dano emocional à mulher, prejudicando ou perturbando seu pleno desenvolvimento, ou visando a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,

CP (incluído pela Lei n. 14.188/2021)	isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que comprometa sua saúde psicológica e sua autodeterminação. Esse tipo penal reforça o reconhecimento do dano emocional como elemento central da violência psicológica, ampliando a proteção da Lei Maria da Penha e possibilitando a responsabilização penal direta de condutas que atentam contra a integridade psíquica e emocional das mulheres.
PERSEGUIÇÃO (*STALKING*) Art. 147-A do CP (incluído pela Lei n. 14.132/2021)	Ato de vigiar, seguir ou monitorar de forma insistente e invasiva, presencialmente ou por meios digitais, gerando medo, constrangimento ou limitação da liberdade da vítima. A conduta caracteriza violência psicológica, conforme o art. 7º, II, da LMP, quando praticada contra mulheres em contexto de relações domésticas, familiares ou afetivas.
PORNOGRAFIA DE VINGANÇA Art. 218-C do CP (incluído pela Lei n. 13.718/2018)	Divulgação ou ameaça de divulgar, sem consentimento, imagens ou vídeos íntimos com o objetivo de humilhar ou se vingar da vítima. Essa conduta também caracteriza violência psicológica, nos termos do art. 7º, II, da LMP, quando praticada contra mulheres em contexto de relações domésticas, familiares ou afetivas, podendo causar danos profundos à saúde emocional, à dignidade e à vida social da mulher.
VIOLÊNCIA VICÁRIA Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA) e Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel)[2]	Agressão contra filhos, filhas ou pessoas próximas da mulher, usada como forma de causar sofrimento emocional e psicológico a ela. Embora não esteja expressamente tipificada na legislação brasileira, enquadra-se como violência psicológica, conforme o art. 7º, II, da LMP, por atingir a mulher de modo indireto, mediante o uso de terceiros para prolongar o controle, a intimidação e o sofrimento decorrentes do ciclo da violência.
VIOLÊNCIA PROCESSUAL	Consiste no uso instrumental e abusivo do sistema de Justiça para constranger, intimidar ou desgastar emocional, financeira ou psicologicamente a mulher. Caracteriza-se, por exemplo, pela

[2] Embora ainda não haja tipificação específica no ordenamento jurídico brasileiro, a violência vicária encontra respaldo em diversos marcos normativos, tais como a própria Lei Maria da Penha, legislações de proteção à criança e ao adolescente, além dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da família (Araújo, 2025). Ademais, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), aprovaram Resolução Conjunta que trata de violência vicária, divulgada durante a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.

Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)[3]	proposição reiterada de ações, incidentes ou recursos infundados; pela litigância abusiva; ou por manobras destinadas a atrasar processos, manipular a responsabilização do(a) agressor(a) ou dificultar o exercício de direitos da vítima (como guarda, visitas, pensão alimentícia, divórcio ou partilha). A violência processual aprofunda o ciclo de violência ao transformar o próprio sistema judicial em espaço de revitimização, ampliando o controle, a pressão e a vulnerabilidade da mulher.
FEMINICÍDIO Art. 121-A do CP (incluído pela Lei n. 14.994/2024, que altera a Lei n. 13.104/2015)	Assassinato de uma mulher motivado por razões de gênero e, muitas vezes, consequência direta das violências físicas previstas no art. 7º, I, da LMP. Trata-se de um crime contra a vida, marcado por contextos de menosprezo, discriminação ou relações de poder e controle sobre a vítima. O feminicídio constitui a manifestação mais extrema da desigualdade de gênero e o ponto culminante do ciclo da violência doméstica e familiar.

TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER CONSIDERADAS NO FONAR

TIPOLOGIA LEI MARIA DA PENHA

Violência Física
Agressões que machucam o corpo da mulher.

Violência Psicológica
Ações que causam medo, humilhação, controle ou sofrimento emocional.

Violência Sexual
Forçar ou pressionar a mulher a atos sexuais ou interferir em seus direitos sobre o próprio corpo.

Violência Patrimonial
Tomar, destruir ou controlar bens, documentos ou dinheiro da mulher.

Violência Moral
Ofender, humilhar ou espalhar mentiras para atacar a reputação da mulher.



TIPOLOGIA COMPLEMENTAR

Perseguição (Stalking)
Seguir, vigiar ou monitorar repetidamente, causando medo ou limitação da liberdade.

Pornografia de Vingança
Divulgar ou ameaçar divulgar imagens íntimas sem consentimento.

Violência Vicária
Atingir filhos ou pessoas próximas para causar sofrimento à mulher

Violência Processual
Usar o sistema de Justiça para pressionar, intimidar ou prejudicar a mulher.

Feminicídio
Assassinato da mulher motivado por discriminação de gênero.

[3] A violência processual ainda não possui tipificação específica no ordenamento jurídico brasileiro, mas já é reconhecida por entidades jurídicas especializadas. O Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFam) aprovou o Enunciado n. 62, segundo o qual "configura violência processual a utilização abusiva do sistema jurídico com o ingresso de diversas ações simultâneas sem fundamento jurídico consistente, para desgastar a imagem ou sobrecarregar a defesa da parte adversária". Esse entendimento reforça a necessidade de coibir o uso instrumental do processo como meio de revitimização e manutenção de dinâmicas de controle e intimidação, sobretudo em litígios envolvendo mulheres em contexto de violência doméstica e familiar, como disputas relativas à guarda, visitas, alimentos ou partilha de bens.

A gestão de riscos deve considerar a complexidade e a interconexão das diferentes formas de violência, em especial as de natureza psicológica e vicária, cuja identificação precoce é fundamental para prevenir a escalada das agressões e proteger a integridade emocional e familiar da vítima. Conforme a Recomendação n. 8 da Carta da XIX da Jornada Maria da Penha (CNJ, 2025a), a análise do risco para fins de deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência deve abranger todas as formas de violência previstas no art. 7º da Lei Maria da Penha, com especial atenção à violência psicológica – inclusive a vicária –, reconhecendo seus efeitos profundos e duradouros sobre a vítima e seus ou suas dependentes.

Além disso, a qualificação permanente das instituições que compõem as redes de atendimento e de enfrentamento é condição essencial para a efetividade da avaliação e da gestão de riscos. As Cartas XVI, XVII e XVIII das Jornadas Maria da Penha (CNJ, 2025b) ressaltam, de forma convergente, a necessidade de formação inicial e continuada de magistradas, magistrados, servidoras, servidores e profissionais das áreas de Justiça, segurança pública, saúde e assistência social, bem como de integrantes da rede de atendimento à mulher em situação de violência e da rede de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a adequada abordagem frente às situações de violência psicológica. As recomendações enfatizam a importância da aplicação qualificada do Fonar como ferramenta não apenas de identificação e visibilidade das condutas caracterizadoras dessa forma de violência, mas também de compreensão de seus efeitos sobre a autonomia, a saúde mental e o pleno desenvolvimento da mulher, reforçando o compromisso institucional com a prevenção e a proteção integral das vítimas. Mais reflexões sobre a importância da formação permanente dos profissionais da rede se encontram na Seção 5.4 deste Guia.

Na Seção 4.3 deste Guia, são apresentadas as perguntas do Fonar que examinam os diversos tipos de violência correlacionados à Lei Maria da Penha e a tipos penais, permitindo identificar a natureza das agressões e orientar a análise do risco de forma mais precisa, considerando os aspectos do ciclo da violência doméstica e familiar.

Vale destacar que o enfrentamento das múltiplas expressões da violência baseada no gênero requer políticas públicas integradas e instrumentos eficazes de análise e gestão de risco, como o Fonar, que possibilitem identificar sinais de agravamento e prevenir o feminicídio. Para tanto, é essencial uma atuação articulada, acessível e sensível aos diferentes contextos de vulnerabilidade vivenciados pelas mulheres, considerando suas interseccionalidades.

Essa atuação está alicerçada em um conjunto de marcos normativos nacionais e internacionais que garantem o direito das mulheres a uma vida livre de violência e orientam